

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2838/2536

นาย ปรีชา ตัน สกุล
นาย นิรันดร์ แซ่ จ้อง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1057 (3)

โจทก์จำเลยตกลงเช่าหุ้นประกอบกิจการโรงกลึงเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน การที่โจทก์จำเลยขัดแย้งกันโดยจำเลยไม่ให้โจทก์มีสิทธิส่งจ่ายเงินและไม่แบ่งผลกำไรให้โจทก์ แต่กลับนำเงินไปจ่ายล่วงหน้าสำหรับรถยนต์ที่จำเลยซื้อ และจำเลยไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจการโรงกลึงไว้ทั้งยังปฏิเสธว่าโจทก์มิใช่หุ้นส่วนกับจำเลย เช่นนี้ ถือได้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ปรองดองกันเหลือวิสัยที่ห้างหุ้นส่วนจะดำรงคงอยู่ต่อไปได้จึงมีเหตุที่ศาลจะพิพากษาให้เลิกห้างหุ้นส่วนตามที่โจทก์ฟ้องได้

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน) ระหว่างโจทก์จำเลย และตั้งศาลจังหวัดตะกั่วป่าเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน

จำเลยให้การว่า จำเลยเปิดและดำเนินกิจการโรงกลึงด้วยทุนของจำเลย โจทก์ไม่เคยนำเงินสดทรัพย์สินอื่นหรือแรงงานมาลงทุนร่วมกับจำเลย โจทก์มีฐานะเป็นเพียงลูกจ้างของจำเลย ไม่มีสิทธิให้จำเลยแสดงบัญชีรับ-จ่าย บอกเลิกห้างหุ้นส่วนและขอตั้งผู้ชำระบัญชีโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้เลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม่จดทะเบียน) ระหว่างโจทก์จำเลย และให้จำศาลจังหวัดตะกั่วป่าเป็นผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีเพียงว่าโจทก์จำเลยเป็นหุ้นส่วนกระทำการกิจการโรงกลิ้งหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์จำเลยเป็นหุ้นส่วนกระทำการกิจการโรงกลิ้งตามฟ้องโจทก์คดีมีประเด็นต่อไปตามคำแก้ฎีกาของโจทก์ว่ามีเหตุที่จะเลิกห้างหุ้นส่วนดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์จำเลยขัดแย้งกันโดยจำเลยไม่ให้โจทก์มีสิทธิส่งจ่ายเงินและไม่แบ่งผลกำไรให้โจทก์ แต่กลับนำเงินไปจ่ายล่วงหน้าสำหรับรถยนต์ที่จำเลยซื้อโดยเฉพาะจำเลยไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจการโรงกลิ้งไว้ทั้งยังปฏิเสธว่าโจทก์มิใช่หุ้นส่วนกับจำเลยถือได้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ปรองดองกันเหลือวิสัยที่ห้างหุ้นส่วนจะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ จึงมีเหตุที่ศาลจะพิพากษาให้เลิกห้างหุ้นส่วนตามที่โจทก์ฟ้องได้

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ บุนนาค-เริงธรรม ลัดพลี-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ